國中社會系列·公民

國二下 公民 重點講義

第1章 法律與法治 第2章 民法與生活 第3章 家庭與身分的法律 第4章 刑法與犯罪 第5章 行政法與生活 第6章 權利救濟與訴訟

這一冊在學什麼

- 先認識**法律與法治**：法規的位階（憲法 > 法律 > 命令）、法律與命令的名稱，以及依法行政、罪刑法定兩大原則
- 再學**民法**：權利能力與行為能力的年齡分級（7 歲、18 歲）、契約怎麼成立、侵權行為要怎麼賠；以及婚姻、親子、扶養和繼承順序
- 接著是**刑法與少年事件**：犯罪成立的條件、刑事責任年齡（14 歲、18 歲）、主刑與從刑，少年事件處理法（12 歲以上未滿 18 歲）的保護處分
- 最後是**行政法與權利救濟**：行政罰與刑罰的差別、訴願與行政訴訟；民事、刑事、行政三種訴訟，以及調解、和解與法律扶助
- 這一冊最常考**情境判斷**（屬於民事、刑事還是行政？幾歲要負什麼責任？）：每題先找關鍵字，再對詳解的「陷阱」那一行；各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

依 108 課綱國中社會領域學習內容編排，各版本章節順序略有不同，以學校課本為準

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）

第1章 法律與法治

1-1 法律的意義與位階 1-2 法治的精神

1-1 法律的意義與位階

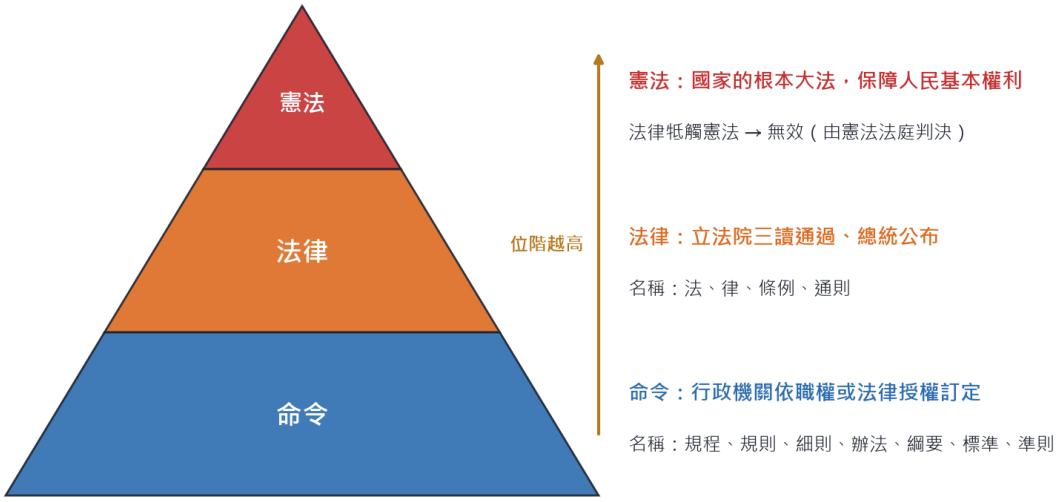
法律是什麼

- **法律**：由國家依照一定程序制定，用來規範人民和政府行為的規則；違反時會受到**國家強制力**的制裁
- 和習俗、道德、宗教規範最大的不同：只有法律**由國家強制執行**（例如罰鍰、刑罰、強制賠償）
- 法律的功能：**保障人民權利**、**維持社會秩序**、**解決紛爭**，也**限制政府濫用權力**

公法與私法

- **公法**：規範**國家和人民之間**、或國家機關之間的關係，例如**憲法、刑法、行政法**
- **私法**：規範**私人和私人之間**的關係，例如**民法**（買賣、租屋、婚姻、繼承）
- 判斷方法：問「這條規定是在管政府和人民，還是在管兩個老百姓之間？」

法律的位階：憲法 > 法律 > 命令



位階越高的規範效力越強；下位規範不能牴觸上位規範

位階	誰制定	常見名稱	例子
憲法	國民大會制定，現在修憲要經立法院提案、**公民複決**	憲法、憲法增修條文	中華民國憲法
法律	**立法院**三讀通過、**總統公布**	**法、律、條例、通則**	民法、刑法、道路交通管理處罰條例
命令	**行政機關**依職權或法律授權訂定	**規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則**	某某法施行細則、某某補助辦法

位階的規則

- **法律牴觸憲法 → 無效；命令牴觸憲法或法律 → 無效**
- 法律有沒有違憲，由**憲法法庭**（司法院大法官組成）審理判決
- **地方自治法規**（例如縣議會通過的**自治條例**）也不能牴觸憲法、法律和上級法規
- 憲法只規定基本原則，細節交給法律；法律又常授權行政機關訂命令補充細節

陷阱提醒 位階與名稱最常錯

【錯】名稱有「條例」的是命令
【對】**條例是法律**的名稱之一（法、律、條例、通則），要經立法院通過
【錯】「施行細則」「辦法」是立法院通過的法律
【對】細則、辦法、規則、標準都是**命令**，由行政機關訂定
【錯】新的命令可以推翻舊的法律
【對】看的是**位階**不是新舊，命令再新也不能牴觸法律

記憶口訣

- 法律四名：**法、律、條例、通則**（「法律條通」）
- 命令七名：**規程、規則、細則、辦法、綱要、標準、準則**（「規規細辦，綱標準」）

1-2 法治的精神

人治與法治

- **人治**：國家大小事看掌權者個人的喜好決定，標準可能說變就變
- **法治**：政府和人民都要**依照法律**做事，掌權者也不能高於法律；法律要經過民主程序制定，並且保障人權
- 法治不只是「有法律」而已，而是**法律要合乎憲法、保障人權，大家都受同一套規則約束**

法治：政府和人民都要依法律做事



人治：看掌權者的喜好做決定 vs. 法治：大家都受同一套法律約束

依法行政管住政府的權力，罪刑法定保護人民不被任意處罰

原則	意思	生活例子
依法行政	政府做事要有**法律依據**；限制人民自由權利、要求人民負擔義務的事，要用**法律**規定（法律保留），命令也不能牴觸法律（法律優位）	縣政府不能只靠一張公告，就要求每家店每月多繳一筆錢
罪刑法定	**行為時**法律有明文規定是犯罪、規定了刑罰，才能處罰；法律沒寫的不能處罰	某行為今天才被立法禁止，不能拿來處罰上個月做過的人
司法獨立	法官依據法律獨立審判，不受任何干涉	法官不能因為上級或民意壓力改判

怎麼讓法治落實

- **權力分立、互相制衡**：立法、行政、司法等機關各有職權，防止權力集中在少數人手上
- **人民守法、知法**：知道自己的權利，也願意遵守法律
- 覺得法律不合理：用**合法管道**爭取修法（陳情、連署、向民意代表反映），或由法院、憲法法庭審查

陷阱提醒 法治觀念陷阱

【錯】法治就是用法律管好人民，政府怎麼做都可以

【對】法治最重要的是**政府也要依法**，權力受法律限制

【錯】只要多數人覺得某人很壞，就可以不經審判處罰他

【對】依罪刑法定，要**法律明文規定**並**經過法定程序**審判，才能處罰

考試情報

- 情境題出現「政府沒有法律依據就限制人民」→ 違反**依法行政**
- 出現「以前沒禁止、後來才立法處罰」→ 違反**罪刑法定**

第2章 民法與生活

2-1 權利能力與行為能力 2-2 契約、侵權行為與損害賠償

2-1 權利能力與行為能力

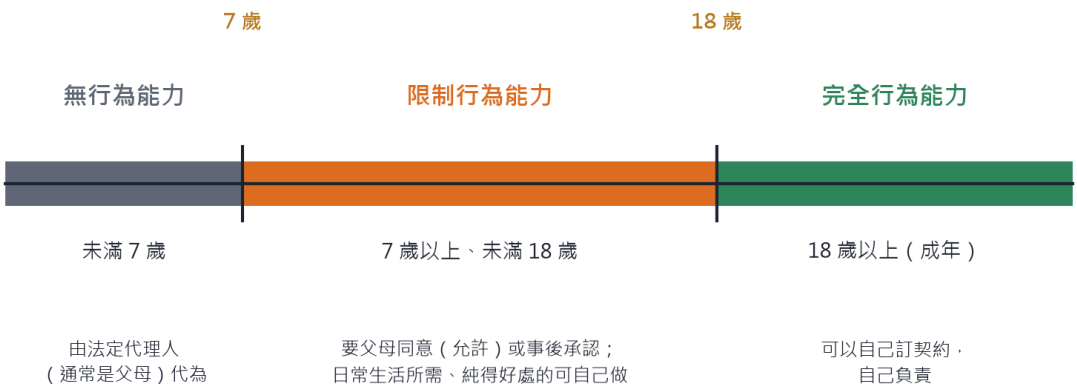
權利能力：能不能「擁有」權利

- **權利能力**：在法律上可以享有權利、負擔義務的資格
- 人的權利能力**始於出生、終於死亡**，和年齡、性別、身分無關：剛出生的嬰兒也可以擁有房子、接受遺產
- 胎兒還沒出生，但只要將來不是死產，關於他個人利益的保護（例如繼承）**視為已經出生**

行為能力：能不能「自己做」法律行為

- **行為能力**：能不能用自己的意思，獨立做出有法律效果的行為，例如**買賣、租屋、簽約**
- 民法依**年齡**分三級；自 2023 年起，民法的**成年年齡是 18 歲**
- 因精神障礙等原因受法院**監護宣告**的人，不論幾歲，也是**無行為能力人**

民法的行為能力：看年齡分三級



權利能力：人一出生就有，到死亡為止（嬰兒也能擁有財產）

權利能力人人都有；行為能力要看年齡

分級	年齡	法律效果	例子
無行為能力	**未滿 7 歲**	自己做的意思表示**無效**，要由**法定代理人**（通常是父母）代為	6 歲小孩自己簽下的買賣，無效
限制行為能力	**7 歲以上、未滿 18 歲**	原則上要得到法定代理人**允許**；沒有允許的契約要等父母**承認**才生效（效力未定）	13 歲自己分期買昂貴手機，要父母承認
限制行為能力的例外	同上	**純獲法律上利益**（例如單純接受贈與）、**依年齡身分日常生活所必需**的行為，可以自己做	國中生用零用錢買早餐、文具；接受親戚送的腳踏車

完全行為能力	**18 歲以上**	可以獨立訂契約，自己負責	19 歲自己和房東簽租約

陷阱提醒 年齡分級最常錯

【錯】剛出生的嬰兒沒有權利能力，不能擁有財產
【對】權利能力**一出生就有**；嬰兒沒有的是**行為能力**
【錯】限制行為能力人訂的契約一律無效
【對】是**效力未定**：父母事後**承認**就有效，拒絕才無效；日常生活所需的買賣本來就有效
【錯】成年是 20 歲
【對】民法自 2023 年起，成年年齡是 **18 歲**

2-2 契約、侵權行為與損害賠償

契約怎麼成立？雙方意思表示一致



店家要交飲料、小莊要付錢；口頭講好也算數，不一定要寫契約書

但內容違反法律強制或禁止規定、或違背公共秩序善良風俗 → 無效

一方不履行 → 可以請求履行或損害賠償（民事責任）

契約 = 要約 + 承諾，雙方意思表示一致就成立

契約

- **契約**：雙方**意思表示一致**而成立的約定，例如買賣、租賃、僱傭
- 大多數契約**口頭講好就成立**，不一定要寫契約書；但寫下來比較容易證明，重要的事最好留書面
- **契約自由**：要不要訂、和誰訂、內容怎麼約定，原則上由雙方自己決定
- 限制：內容**違反法律的強制或禁止規定**，或**違背公共秩序、善良風俗**的契約 → **無效**（例如約定幫人打架拿報酬）
- 一方不依約履行（**違約**），另一方可以請求履行，或請求**損害賠償**

侵權行為

- **侵權行為**：因**故意或過失**，不法侵害別人的權利（身體、財產、名譽、隱私等）
- 侵權的人要負**損害賠償責任**：能回復原狀就回復原狀（例如修好），不能就用金錢賠償；傷害身體、名譽等，也可以請求**精神慰撫金**
- **未成年人**侵權：行為時有識別能力，和**法定代理人（父母）連帶**負賠償責任；沒有識別能力，由父母負責賠償

比較	契約責任（違約）	侵權責任
怎麼發生	雙方**先有約定**，一方沒照約定做	雙方**原本沒有約定**，一方因故意或過失傷害對方權利
例子	付了訂金，店家卻不交貨	騎車滑手機撞傷路人；在網路上散布不實謠言損害同學名譽
結果	請求履行或損害賠償	損害賠償（回復原狀或金錢）、精神慰撫金

陷阱提醒 民事責任陷阱

【錯】不是故意的，就不用賠

【對】**過失**（不小心、沒注意）造成損害，也要負賠償責任

【錯】未滿 14 歲刑法不罰，所以打破別人東西也不用賠

【對】刑法的「不罰」只管刑罰；**民事賠償**另外算，父母通常要負責

【錯】賠了錢就一定不會有刑事責任

【對】同一件事可能**同時**有民事賠償和刑事責任，兩者各自處理

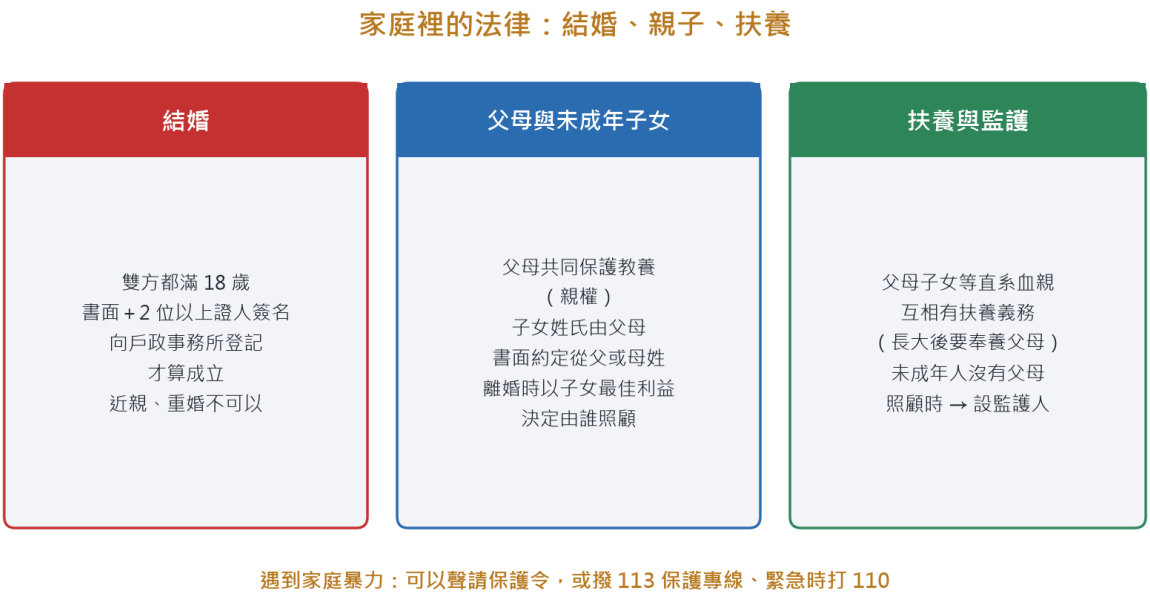
考試情報

- 年齡題三步驟：先看**幾歲** → 判斷**哪一級** → 再看是不是**日常生活所需或純得好處**
- 責任題先問：雙方**之前有沒有約定**？有 → 契約；沒有、是傷害到別人 → 侵權

第3章 家庭與身分的法律

3-1 婚姻與親子 3-2 繼承

3-1 婚姻與親子



民法的「親屬編」規範婚姻、親子、扶養與監護

結婚

- **年齡**：雙方都要**滿 18 歲**（2023 年起男女相同）
- **形式**：要有**書面**、**二人以上證人簽名**，並由雙方向**戶政事務所辦理結婚登記**，婚姻才成立
- **禁止**：一定範圍內的**近親**不能結婚；已經有配偶的人不能再結婚（禁止**重婚**）
- 依司法院釋字第 748 號解釋施行法，**相同性別**的二人也可以依法辦理結婚登記

夫妻之間

- 夫妻**各自保有本來的姓**，也可以用書面約定冠上配偶的姓
- 夫妻互相負有**同居**的義務，**家庭生活費用**依經濟能力、家事勞動等分擔
- 財產怎麼管：可以約定**夫妻財產制**；沒有約定就適用**法定財產制**
- **離婚**：雙方同意的**兩願離婚**（書面、二人以上證人、離婚登記），或向法院請求**判決離婚**

主題	法律怎麼規定	生活例子
子女的姓	父母在**出生登記前**用書面約定**從父姓或母姓**；約定不成，由戶政事務所**抽籤**決定	小芸跟媽媽姓，是爸媽事先約定好的
親權	父母**共同**對**未成年子女**有保護、教養的權利和義務	父母決定孩子念哪所學校、管理孩子的財產
離婚後的子女	由父母協議誰行使親權；協議不成，法院依**子女的最佳利益**決定	法院會考慮孩子的意願、照顧者的能力

扶養	**直系血親**（父母子女、祖孫）**互相**負扶養義務	子女長大後要扶養年老的父母
監護	未成年人沒有父母，或父母都不能行使親權 → 設**監護人**；成年人受監護宣告也要設監護人	父母雙亡的孩子，由祖父母擔任監護人

家庭暴力的保護

- 家人之間的身體、精神或經濟上的騷擾、控制、傷害，都可能是**家庭暴力**
- 被害人可以向法院聲請**保護令**（例如禁止加害人接近、命令遷出住所）
- 求助管道：**113 保護專線**（24 小時、免付費）；有立即危險時打 **110**

陷阱提醒 婚姻親子陷阱

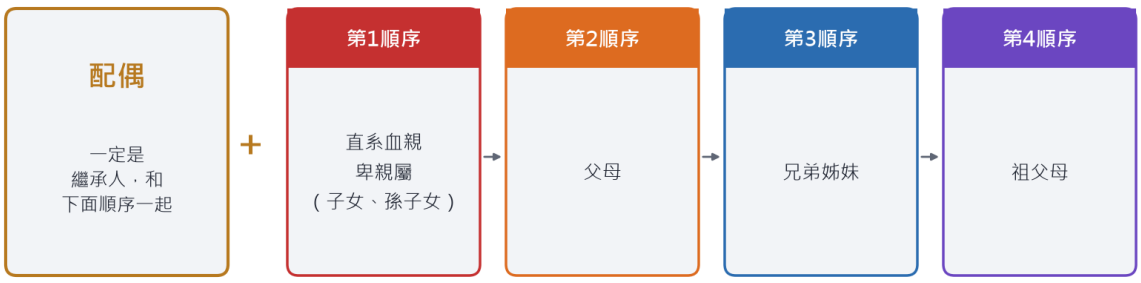
【錯】辦了喜宴、請了客，婚姻就成立
【對】要有**書面、二人以上證人簽名**，並向**戶政事務所登記**才成立
【錯】子女一定要跟父親姓
【對】由父母**書面約定**從父姓或母姓
【錯】只有父母要養小孩，子女長大後沒有義務
【對】直系血親**互相**負扶養義務，成年子女也要扶養父母

3-2 繼承

繼承的基本概念

- **繼承**：一個人（被繼承人）**死亡**時，他的財產上的權利和義務，由法律規定的人（繼承人）承受
- 遺產不只有房子、存款，也包括**債務**；但繼承人只要**以繼承得到的遺產為限**負責還債，不必拿自己的錢還超過的部分
- 不想繼承：可以在**知道自己是繼承人時起 3 個月內**，用**書面向法院**表示**拋棄繼承**

法定繼承人：配偶 + 第一個有人的順序



前面的順序有人，後面的順序就沒有繼承權（不是大家一起分）

子女不分性別、不分已婚未婚，繼承權都一樣

可以寫遺囑分配遺產，但不能侵害法律保留給繼承人的「特留分」

法定繼承人：配偶一定有份，再加上順序最前面且有人的那一群

順序	誰	說明
（不分順序）	**配偶**	一定是繼承人，和下面「有人的那一個順序」一起繼承
第 1 順序	**直系血親卑親屬**（子女；子女不在才輪到孫子女等）	子女**不分性別、已婚未婚、長幼**，權利都一樣
第 2 順序	**父母**	沒有第 1 順序的人，才輪到父母
第 3 順序	**兄弟姊妹**	前兩個順序都沒有人，才輪到
第 4 順序	**祖父母**	前三個順序都沒有人，才輪到

遺囑

- 被繼承人生前可以立**遺囑**，決定遺產怎麼分配，或把財產送給繼承人以外的人（遺贈）
- **未滿 16 歲**的人不能立遺囑；遺囑要依民法規定的方式（例如自書、公證、代筆等）才有效
- 遺囑自由也有界線：法律替某些繼承人保留最低限度的份額，叫做**特留分**，遺囑不能侵害

陷阱提醒 繼承陷阱

【錯】女兒出嫁了，就沒有繼承權
【對】子女**不分性別、已婚未婚**，繼承權都相同；習俗觀念和法律衝突要以法律為準
【錯】父母和子女可以一起當第一順序繼承人
【對】子女是第 1 順序、父母是第 2 順序；**有子女時，父母就不是繼承人**
【錯】繼承了，爸媽欠的債就要用自己的薪水全部還清
【對】繼承人**以繼承所得的遺產為限**負清償責任

考試情報

- 繼承題三步驟：① 有沒有**配偶**（有就算一份）② 從第 1 順序往下找，**第一個有人的順序** ③ 後面的順序全部沒有份
- 國中只考「誰是繼承人」，不用算每個人分幾分之幾

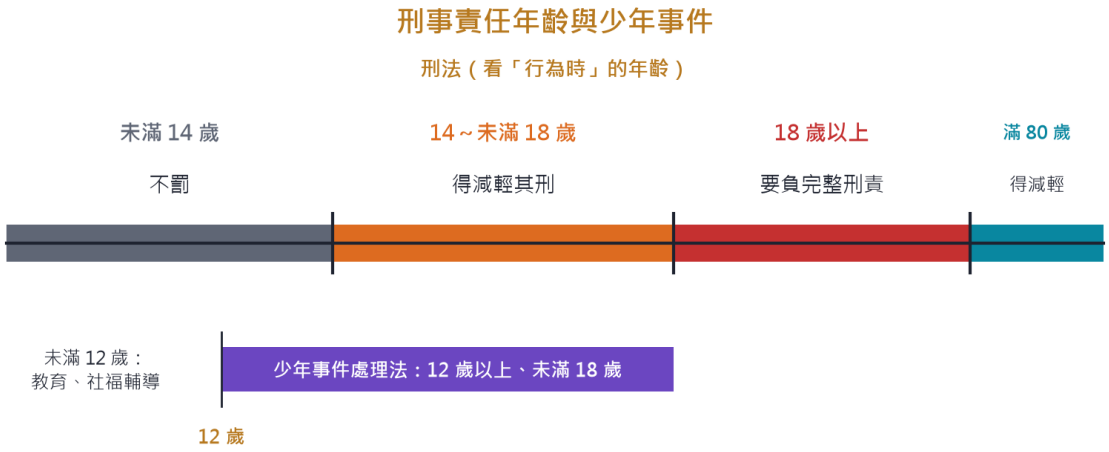
第4章 刑法與犯罪

4-1 犯罪的成立與刑罰 4-2 少年事件處理

4-1 犯罪的成立與刑罰

犯罪要成立，三關都要過

- ① **法律有明文規定**：行為時刑法（或其他有刑罰的法律）有規定這是犯罪（**罪刑法定**）
- ② **行為違法**：沒有法律允許的理由。**正當防衛**（對現在不法的侵害，防衛自己或他人）、**緊急避難**、**依法令的行為**（例如警察依法逮捕）→ 不罰
- ③ **行為人有責任**：要看**年齡**和**精神狀態**；也要看是**故意**還是**過失**
- **過失**行為，要法律**有特別規定**才處罰（例如過失傷害）；不小心打破別人的東西，刑法不罰，但民事上仍要賠償



少年觸法先由少年法院（庭）處理，重在「保護、教育、給改過的機會」

「不罰」不是「沒事」：父母可能要負民事賠償，少年也可能受保護處分

刑法看「行為時」的年齡；少年事件處理法照顧 12 歲以上未滿 18 歲的少年

行為人	刑法怎麼規定	說明
未滿 14 歲	**不罰**	不負刑事責任，但滿 12 歲的少年仍可能由少年法院處理；民事上父母仍可能要賠
14 歲以上、未滿 18 歲	**得減輕其刑**	要負刑事責任，但法院可以減輕
18 歲以上	完全刑事責任	成年人自己負責
滿 80 歲	得減輕其刑	考量高齡者的身心狀況
精神障礙等原因	完全不能辨識行為違法 → 不罰；能力明顯降低 → 得減輕	**自己故意或過失造成的**（例如喝酒喝醉）不能用這條免責

刑罰的種類

- **主刑**（可以單獨宣告）：**死刑、無期徒刑、有期徒刑、拘役、罰金**（由重到輕）
- **從刑**：**褫奪公權**，剝奪擔任公務員、參選公職的資格
- 犯罪所得、犯罪工具等可以**沒收**（現在的刑法把沒收當成獨立的處分）
- 刑罰由**法院**審判後宣告；警察、行政機關都不能自己判刑

比較	告訴乃論之罪	非告訴乃論之罪
意思	要**被害人**（或依法有告訴權的人）**提出告訴**，檢察官才能追訴	不論被害人告不告，檢察官知道有犯罪嫌疑就要**主動偵查**
例子	普通傷害、毀損、公然侮辱	殺人、竊盜、搶奪、詐欺
特色	被害人可以在法定期間內撤回告訴，雙方常以**和解**、**調解**收場	比較嚴重、影響社會安全，和解不能讓案件停止

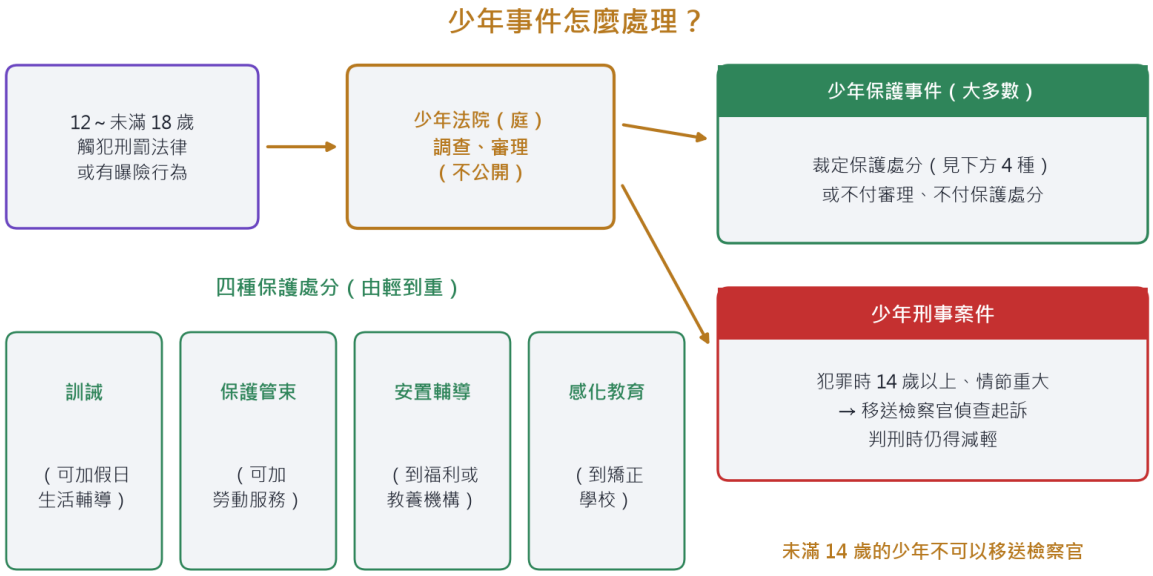
陷阱提醒 刑法陷阱

【**錯**】未滿 14 歲做錯事完全沒事
【**對**】刑法不罰，但滿 12 歲可能由**少年法院**處理；父母還可能要負**民事賠償**
【**錯**】罰金和罰鍰是一樣的東西
【**對**】**罰金是刑罰**（法院判）；**罰鍰是行政罰**（行政機關開）
【**錯**】有人打我，我把他打成重傷也算正當防衛
【**對**】防衛**過當**仍要負責（法院可以減輕或免除其刑）

4-2 少年事件處理

少年事件處理法

- **少年**：**12 歲以上、未滿 18 歲**的人
- 目的：**保障少年健全成長**，用「**保護、教育**」代替「處罰」，給少年改過的機會
- 少年法院（庭）處理兩種情況：少年**觸犯刑罰法律**，或有**曝險行為**（例如無正當理由經常帶刀械、施用毒品或迷幻物品但還沒觸法）
- 有曝險行為的少年，現在原則上先由各縣市的**少年輔導委員會**輔導，需要時再請少年法院處理
- **未滿 12 歲**的兒童觸法，不再由少年法院處理，改由**教育**、**社會福利**單位輔導



大多數少年事件以保護處分處理；只有 14 歲以上、情節重大的才可能移送檢察官

比較	少年保護事件	少年刑事案件
適用	大多數少年事件	犯罪時 **14 歲以上**，犯重罪或情節重大，少年法院**移送檢察官**
結果	**保護處分**：訓誡（可加假日生活輔導）、保護管束（可加勞動服務）、安置輔導、感化教育	檢察官起訴，法院依刑法判刑（14～未滿 18 歲得減輕）
未滿 14 歲	可以	**不可以**移送檢察官

保護少年的設計

- 少年事件的調查、審理**不公開**；媒體**不能報導**能認出少年身分的資料（姓名、照片、學校等）
- 保護處分執行完畢或符合法定條件後，相關紀錄依法**塗銷**，讓少年可以重新開始

考試情報

- 年齡題對照：**12**（少年事件起點）、**14**（刑事責任起點）、**18**（成年、少年事件終點）
- 保護處分由輕到重：**訓誡 → 保護管束 → 安置輔導 → 感化教育**；「有期徒刑」不是保護處分

第5章 行政法與生活

5-1 行政法的意義 5-2 行政罰與行政救濟

5-1 行政法的意義

什麼是行政法

- **行政法**：規範**行政機關怎麼組成、怎麼行使職權**，以及**政府和人民之間**權利義務關係的法律，屬於**公法**
- 我國**沒有一部叫做「行政法」的法典**，而是很多法律的總稱：交通、環保、食品、消費、教育、稅務……
- 行政法離生活最近：從出門騎車、丟垃圾、買早餐到網路購物，背後都有行政法規

領域	常見法規	生活中的規定	主管機關例子
交通	道路交通管理處罰條例	**滿 18 歲**才能考機車駕照；騎機車要戴安全帽；不可酒駕	警察、監理站
環保	廢棄物清理法、空氣污染防制法	垃圾要分類、不可亂丟；車輛排氣要合格	縣市環保局
食品	食品安全衛生管理法	食品要標示成分與有效日期，不能賣過期食品	縣市衛生局
消費	消費者保護法	**網路購物**收到商品後 **7 天內**，原則上可以不說理由退貨、解除契約	消保官、消費者服務中心
兒少與健康	兒童及少年福利與權益保障法、菸害防制法	未滿 18 歲不可飲酒；**未滿 20 歲不可吸菸**	縣市社會處、衛生局

消費者的權利

- 簽定型化契約（例如補習、健身房、手機門號的制式合約）前，有權利先**審閱**合約內容
- 網路購物 7 天內解約有例外，例如容易腐壞的食品、量身訂做的商品等
- 遇到消費糾紛可以向企業申訴，也可以向**消費者服務中心**或**消保官**申訴；行政院消費者服務專線是 **1950**

生活連結

- 宜蘭的國中生最常碰到的行政法：上下學騎腳踏車的交通規則、學校和家裡的垃圾分類、網路買東西的退貨規定
- 法律年齡別混：民法成年 **18 歲**、考機車駕照 **18 歲**、吸菸 **20 歲**

5-2 行政罰與行政救濟



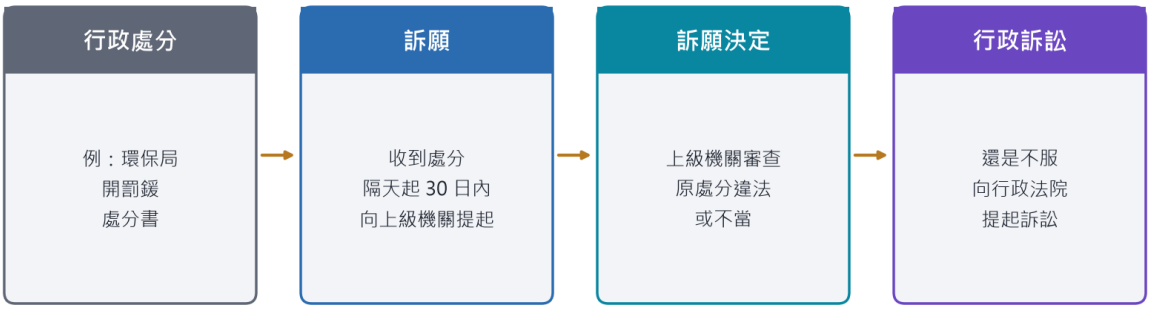
誰來處罰，是分辨行政罰與刑罰最快的方法

行政罰的種類	內容	例子
罰鍰	要求繳交一定金額	亂丟垃圾被環保局罰款
沒入	把違規的物品收歸國有	沒入違法販賣的物品
限制或禁止行為	限制一段時間不能做某件事	**吊扣駕照**、**停止營業**
剝奪或消滅資格	取消原本的資格或權利	吊銷駕照、廢止營業登記
影響名譽、警告性	公布姓名、警告、記點、講習	違規記點、交通安全講習

行政罰的重要規則

- 行政罰由**行政機關**處罰，也要遵守「行為時法律有規定才能罰」
- **未滿 14 歲**的行為不予處罰；**14 歲以上未滿 18 歲**得減輕處罰（行政罰法）
- 同一個行為同時觸犯刑法和違反行政法（例如酒駕情節嚴重）→ 原則上**依刑法處罰**，但吊扣駕照等其他行政罰仍可以一起處罰

對行政處分不服：行政救濟



訴願是向「行政機關」申訴；行政訴訟是到「法院」打官司

大多數案件要先訴願，才能提起行政訴訟（訴願前置）

請願、陳情：對政策或公共事務表達意見，和訴願不同

行政救濟：先訴願、再行政訴訟

比較	訴願	行政訴訟
什麼時候用	認為**行政處分違法或不當**，損害自己的權利	不服**訴願決定**（大多數案件要先訴願）
向誰提	**原處分機關的上級機關**（例如不服宜蘭縣環保局的處分，向宜蘭縣政府提起）	**行政法院**
期限	處分書送達（或公告期滿）隔天起 **30 日內**	訴願決定書送達後 **2 個月內**
性質	行政機關自己再檢查一次	由法官審判

其他和政府有關的救濟管道

- **請願、陳情**：對國家政策、公共事務或行政措施**表達意見、提出建議**，不是針對自己受到的處分
- **國家賠償**：公務員執行職務時故意或過失侵害人民權利，或**公共設施設置、管理有欠缺**（例如路面大坑洞沒修）造成損害 → 先**書面向賠償義務機關請求**，談不攏再向法院提起訴訟
- 交通違規的罰單另有特別的救濟程序，不走一般的訴願

陷阱提醒 行政救濟陷阱

【錯】不服環保局的罰鍰，要向環保局自己提起訴願就結束了
【對】訴願是向**原處分機關的上級機關**提起（書狀可經由原處分機關遞送）
【錯】行政訴訟是到普通法院的民事庭
【對】行政訴訟由**行政法院**審理
【錯】請願和訴願一樣，都是不服行政處分時用
【對】請願是對政策表達意見；**訴願**才是不服**行政處分**的救濟

第6章 權利救濟與訴訟

6-1 民事、刑事、行政訴訟的差別 6-2 調解、和解與法律扶助

6-1 民事、刑事、行政訴訟的差別

為什麼要有訴訟

- 權利受到侵害時，不能自己動手報復（私力救濟），要透過**法院**依法律公平解決，這就是**訴訟**
- 憲法保障人民的**訴訟權**：人人都可以到法院請求救濟
- 判斷要打哪一種官司，先問：「這是**私人之間的糾紛**？**有沒有犯罪**？還是**和政府之間的爭議**？」



民事看私人糾紛、刑事看犯罪、行政看人民和政府

比較	民事訴訟	刑事訴訟	行政訴訟
目的	解決**私人之間**的權利義務糾紛	追訴、處罰**犯罪**	解決**人民和行政機關**之間的爭議
誰提起	**原告**（權利受損的人）起訴**被告**	**檢察官**偵查後提起公訴；被害人也可以**自訴**（要委任律師）	人民（通常要先經過**訴願**）
審理的法院	普通法院**民事庭**	普通法院**刑事庭**	**行政法院**
可能的結果	判決賠償、返還、履行契約	有罪（判刑）或無罪	撤銷違法的處分等
例子	欠錢不還、押金不退、車禍賠償	竊盜、傷害、詐欺	不服罰鍰、停業處分的訴願決定

法院與審級

- **普通法院**處理民事、刑事案件，分三級：**地方法院 → 高等法院 → 最高法院**；宜蘭有**臺灣宜蘭地方法院**
- **行政法院**處理行政訴訟：高等行政法院、最高行政法院
- 對判決不服，可以依法**上訴**到上一級法院；判決**確定**後就不能再爭執
- 法律是否違憲，由**憲法法庭**審理（第 1 章學過）

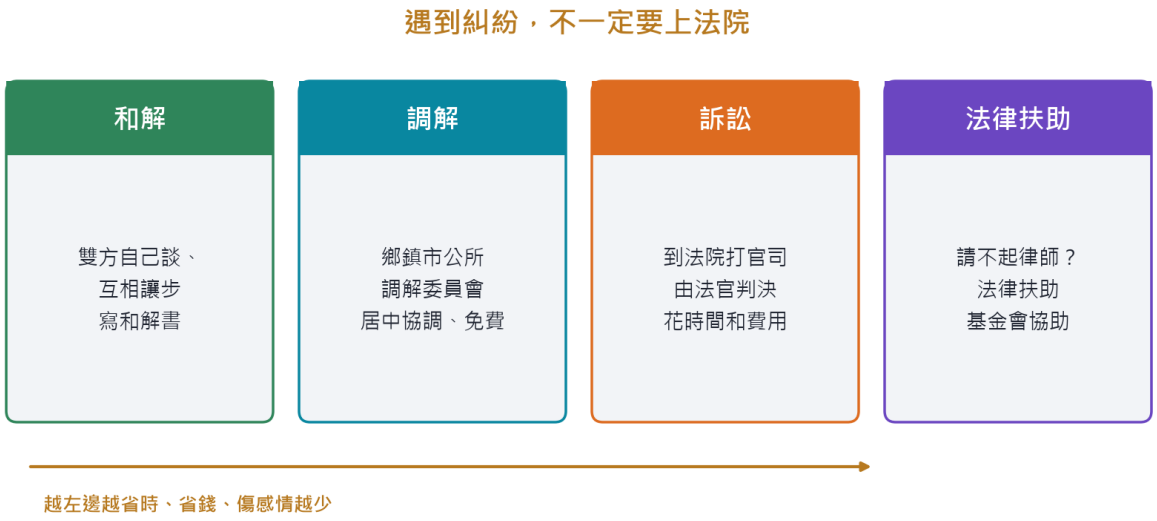
刑事程序保障人權

- **偵查**：檢察官指揮警察調查犯罪，決定**起訴**或**不起訴**
- **無罪推定**：被告在判決有罪確定前，都**推定為無罪**；要由檢察官負責舉證
- 被告有權**保持沉默**、**選任辯護人**（律師），不能被強迫自白
- 同一件事常同時涉及民事和刑事：例如車禍受傷，可以告**過失傷害**（刑事），也可以請求**賠償**（民事），還可以在刑事程序中**附帶提起民事訴訟**

陷阱提醒 訴訟分類陷阱

【錯】刑事訴訟是被害人告加害人，所以原告是被害人
【對】刑事訴訟通常由**檢察官**代表國家起訴，對方稱為**被告**；民事訴訟才叫「原告」
【錯】不服政府的處分，可以直接到地方法院民事庭告政府
【對】行政處分的爭議要走**訴願 → 行政訴訟**（行政法院）
【錯】被告被起訴，就代表他有罪
【對】**無罪推定**：判決有罪確定前都推定無罪

6-2 調解、和解與法律扶助



調解成立並經法院核定 → 和確定判決有同樣的效力，同一件事不能再告

打官司不是唯一的路，先想想和解或調解

比較	和解	調解	訴訟

怎麼做	當事人**雙方自己談**，**互相讓步**	由**第三人**（調解委員）**居中協調**，雙方同意才成立	由**法官**依法律判決
在哪裡	任何地方；打官司中也可以在法院和解	**鄉鎮市公所的調解委員會**、法院等	法院
優點	最快、最省錢、保留感情	鄉鎮市調解**免費**、有專人協助	有強制力，可以解決談不攏的爭議
缺點	談不攏就沒結果	雙方不同意就不成立	花時間、費用，常傷感情

鄉鎮市調解委員會

- 每個**鄉、鎮、市公所**都設有**調解委員會**，例如**羅東鎮公所**的調解委員會
- 可以調解：**民事事件**（例如鄰居糾紛、車禍賠償、租屋押金），以及**告訴乃論的刑事事件**（例如普通傷害、毀損）
- 殺人、竊盜等**非告訴乃論**的刑事案件，不能用調解讓案件結束
- 調解成立後，調解書送**法院核定**；核定後的民事調解和**確定判決有相同效力**，同一件事不能再起訴或提出告訴

法律扶助：請不起律師怎麼辦

- **財團法人法律扶助基金會**（法扶）：依法律扶助法設立，協助**經濟弱勢**或其他原因無法得到適當法律保護的人
- 可以提供：**法律諮詢**、代理**調解或和解**、**訴訟代理**、刑事**辯護**等；全國各地有分會
- 其他管道：各地方法院的訴訟輔導、鄉鎮市公所的免費法律諮詢、律師公會的法律服務

考試情報

- 情境題「請不起律師」→ **法律扶助基金會**；「不想上法院、免費協調」→ **鄉鎮市調解委員會**
- 能調解的刑事案件只有**告訴乃論之罪**，要和第 4 章的告訴乃論連起來記

陷阱提醒 調解和解陷阱

【錯】調解委員可以像法官一樣判決誰對誰錯
【對】調解要**雙方同意**才成立，調解委員只是**居中協調**
【錯】只要調解，殺人案也能結束
【對】刑事案件只有**告訴乃論之罪**可以調解

覺得有幫助？幫老師一個忙

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/social（不用註冊，直接下載）